Exp. TSHIBASU MFUADI
C/° AMBASSADE DE LA R.D. C
A NOUAKCHOTT.-

Kinshasa, le 15 mai 2OOO.-

TRANSMIS copie pour information à :

- A Son Excellence Monsieur le Vice Ministre des Affaires Etrangères à KINSHASA/GOMBE.-

A Son Excellence Monsieur le Secrétaire Général aux Affaires Etrangères à KINSHASA/GOMBE.-

Monsieur le Secrétaire Général,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par son jugement numéro R.C. : 4933/I du 25 avril 2OOO, le Tribunal de Paix de Matete a décidé de mettre sous ma tutelle les enfants dont les noms ci-après, laissés par mon défunt grand-frère NGALAMULUME TUKUMBANE, décédé à Kinshasa, le 20 novembre 1997 :

- Mlle BANDENGE- NGALAMULUME, née à Kinshasa, le 1O/12/1976 ;
- Monsieur NGALAMULUME - MUTANGILAYE né à Kin., le O5/O2/1978 ;
- Mlle BWANGA- MISENGA, née à Kinshasa, le 3O/11/1979 ;
- Monsieur BASUA-KUMBIA NGALAMULUME, né à Kinshasa, le28/O8/82 ;
- Monsieur KABASELE KAMBA NKALA, né à Kinshasa, le 18/O6/1984 ;
- Mlle BITUKU - NGALAMULUME , née à Kinshasa, le 26/O6/1986 ;
- Monsieur BAKUALUFU - NGALAMULUME, né à Kinshasa, le 28/11/1996.

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe, à toutes fins utiles, une photocopie certifiée conforme à l'original légalisée de l'Acte de notification dudit jugement de tutelle.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, les assurances de ma haute considération.

TSHIBASU - MFUADI

Ministère des Affaires Etrangères
CABINET
Vice - Ministre
Reçu le 18/05/00
No Enreg. 4093

DEPARTEMENT DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
SECRETAIRE GENERAL
REPU. LE 23 MAI 2000
Nº REGISTRE 01354

SECRETARIAT
ENTRE le 25/05/2000
INDICATEUR Nº 01163
131.1

131.1.2.1
O.D. UKULUMBI
un Ordre de Mutation de régularisation a été établi en faveur de l'intéressé.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX
TRIBUNAL DE PAIX DE KIN./MATETE.

GREFFE CIVIL

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
OFFICE NOTARIAL
VILLE DE KINSHASA

ACTE DE NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DE TUTELLE

L'An Deux Mil, le 26e jour du mois d'Avril;

A la requête de Monsieur le Greffier pres le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete et y résidant;

Je soussigné, Bokanga Agnès
Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa;

AI DONNE NOTIFICATION DU JUGEMENT A :

Monsieur TSHIBASU MFUADI, résidant au quartier Matoto numéro 51/D bis, dans la commune de Matete à Kinshasa.

Le jugement de tutelle rendu publiquement et contradictoirement à l'égard du demandeur par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete en date du 25/04/2000 sous le numéro R.C.: 4233/I.-

EN CAUSE : Monsieur TSHIBASU MFUADI

Et pour que le notifié n'en ignore, je lui ai :

Etant à : l'adresse indiquée ne l'ayant pas trouvé

Et y parlant à : sa belle-soeur Kaysmbe mayeme aussi absente

Laissé copie de mon présent exploit.-

DONT ACTE COUT FC L'HUISSIER, 2.6 frs/4

Pour réception,

Pour photocopie certifiée conforme à l'Original, vu et à l'instant rendu.
Droit perçu : 2 FC
Quittance : 1
Kinshasa, le 10-05-2000
LE NOTAIRE
Jean A. BIFUNU M'FIMI

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 1 FF UN FRANC E.A.D.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 1 FF UN FRANC E.A.D.

LE TRIBUNAL DE PAIX DE KINSHASA/MATETE SIEGEANT EN MATIERE CIVILE AU PREMIER DEGRE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT.- - - - - - - - - - - -

R.C.: 4933/I.- PREMIER FEUILLET.-

- -

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL L'AN DEUX MILLE (2000).- - - - - - -

EN CAUSE : Monsieur TSHIBASU MFUADI, résidant au quartier Mutoto numéro 51/D-Bis, dans la commune de Matete à Kinshasa.

DEMANDEUR.-
Comparaissant en personne non assisté de conseil.----

- -

Aux termes d'une requête introduite en date du 10/04 2000 par Monsieur TSHIBASU MFUADI, tendant à solliciter du Tribunal de céans la tutelle des enfants, requête dont la teneur --- suit :

"
"
" A Monsieur le Président du
" Tribunal de Paix de Matete
" à
" Kinshasa/Matete.-
"
" Monsieur le Président,
"
" J'ai l'honneur de venir par la présente solliciter auprès -
" de votre juridiction la mise sous ma tutelle des enfants ci---
" après dont le père, mon grand-frère NGALAMULUME TUKUMBANE, est
" mort à Kinshasa le 20 Novembre 1997;
"
" 1. Mademoiselle BANDENGE NGALAMULUME, née à Kinshasa le 10/12/
" 1976;
" 2. Monsieur NGALAMULUME MUTANGILAYI, né à Kinshasa, le 05/02/
" 1978;
" 3. Mademoiselle BWANGA MISENGA, née à Kinshasa, le 30/11/1979;
" 4. Monsieur BASUA KUMBIA NGALAMULUME, né à Kinshasa, le 28/08/
" 1982;
" 5. Monsieur KABASELE KAMBA NKALA, né à Kinshasa, le 18/06/1984;
" 6. Mademoiselle BITUKU NGALAMULUME, née à Kinshasa, le 26/06/--
" 1986;
" 7. Monsieur BAKUALUFU NGALAMULUME, né à Kinshasa, le 28/11/1996
"
" Ma démarche répond à ma volonte et au souhait de la famille
" d'assurer à ces enfants la survie et une éducation convenable
" pour un meilleur avenir.
"
" Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma -
" considération distinguee.
"
"
" Sé/TSHIBASU MFUADI

- -

La cause fut régulièrement inscrite au rôle des affaires civile et gracieuse du tribunal de céans sous le numéro R.C. 4933/I et fut appelée à l'audience publique du 18 Avril 2000 à --

.../...

laquelle le demandeur a comparu en personne non assisté de conseil ce, volontairement renonçant aux formalités légales requises, le Tribunal se déclara valablement saisi à son égard;

Vu l'instruction de la cause faite à cette audience;

Oui à cette audience, le demandeur en ses pretentions et conclusions verbales conforme à sa requête;

Après quoi, le Tribunal déclara les debats clos, prit la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi ;

A l'appel de la cause à cette audience, à laquelle aucune des parties ne comparait, ni personne en son nom, le tribunal après délibération conforme à la loi, prononça le jugement dont la teneur suit :

J U G E M E N T.-
:-:-:-:-:-:-:-:-:

Attendu que par sa requête du 10/04/2000, le requérant TSHIBASU MFUADI a sollicité du Tribunal de céans la tutelle des enfants: BANDENGE NGALAMULUME, NGALAMULUME MUTANGILAYI, BWANGA MISENGA , BASUA KUMBIA NGALAMULUME, KABASELE KAMBA NKALA, BITUKU NGALAMULUME et BAKUALUFU NGALAMULUME;

Attendu que le Tribunal de céans statue sur requête; Que la procédure suivie s'avère régulière;

Attendu que le requerant expose qu'il est jeune frère au père des enfants susmentionnés répondant au nom de NGALAMULUME TUKUMBANE décédé à Kinshasa le 20 Novembre 1997; Que sa démarche répond à sa volonté et au souhait de la famille d'assurer à ces enfants la survie et une éducation convenable pour un meilleur avenir;

Attendu qu'il ressort de la requête que les enfants BASUA KUMBIA NGALAMULUME, KABASELE KAMBA NKALA, BITUKU NGALAMULUME et BAKUALUFU NGALAMULUME sont mineurs d'âge, tous respectivement nés à Kinshasa, les 28/08/1982, 18/06/1984, 26/05/1986 et 28/11/1996; et les enfants BANDENGE NGALAMULUME, NGALAMULUME MUTANGILAYI et BWANGA MISENGA sont majeurs d'âge tous respectivement nés également à Kinshasa les 10/12/1976, 05/02/1978 et 30/11/1979;

Attendu que le procès-verbal du conseil de famille tenu à Kinshasa, le 09/04/2000 renseigne que ces enfants dont question avaient pour père le feu NGALAMULUME TUKUMBANE et ont pour mère la nommée KAYEMBE BAKUALUFU; que la tutelle ou la charge des susdits enfants a été confiée au requérant leur oncle paternel qui est une personne responsable, en mesure de respecter ses engagements de leur assurer une bonne éducation et un bel avenir;

Attendu que le Tribunal constate que la mère précitée de ces enfants est encore en vie, présente à Kinshasa et a signé le procès-verbal du conseil de famille; qu'elle est sans moyens financières; Que parmi ces enfants existent des majeurs et des mineurs; Que le requérant est tenu de participer aux obligations d'entretien et d'éducation de ces enfants;

.../...

Attendu que le Tribunal relève qu'il appert des dispositions des articles 323 et 318 combinés du code de la famille qu'en cas de décès de l'un des auteurs exerçant l'autorité parentale, le tribunal de Paix pourra, à tout moment, à la requête soit du représentant du conseil de famille de l'auteur prédécédé, soit de l'auteur survivant désigner un tuteur adjoint chargée d'assister l'auteur survivant dans l'éducation, l'entretien et la gestion des biens du mineur. Si le tuteur adjoint est tenu de participer aux obligations d'entretien et d'éducation du mineur, il bénéficiera des avantages fixés par la législation sociale en faveur du tuteur;

Que perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de sa disparition, de son éloignement ou de toute autre cause;

Attendu que dans l'intérêt majeur de ces enfants mineurs précités, il échet de confier leur tutelle à leur oncle paternel, le demandeur désigné par le conseil de famille et en tant que tel susceptible de remplir cette fonction;

Attendu que le tribunal relève également qu'aux termes des articles 716 et 720 combinés du code susmentionné que :"L'obligation alimentaire rend une personne débitrice d'une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du créancier"; Qu'une obligation alimentaire existe entre parents en ligne directe, entre frères et soeurs et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces";

Que le requérant TSHIBASU MFWADI étant jeune frère au feu NGALAMULUME, père des enfants, et oncle paternel de ces derniers ce qui revèle des liens familiaux entre lui et les enfants ci-haut cités;

Qu'ainsi, il siéd d'accorder la charge des enfants majeurs susmentionnés au requérant;

Attendu que de tout ce qui precède, c'est-à bon droit que le tribunal fera droit à la demande du requérant;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL :

Statuant sur requête;

Vu le code de l'organisation et de la compétence judiciaires;

Vu le code de procédure civile;

Vu le code de la famille, en ses articles 323, 318, 716 et 720;

.../...

R.C.: 4933/I.-

QUATRIEME FEUILLET.

- Reçoit la requête de Monsieur TSHIBASU MFWADI et la dit fondée;
- Le désigne tuteur des enfants mineurs BASUA KUMBIA NGALAMULUME, KABASELE KAMBA NKALA, BITUKU NGALAMULUME et BAKUALUFU NGALAMULUME;
- Dit que les enfants majeurs BANDENGE NGALAMULUME NGALAMULUME MUTANGILAYI et BWANGA MISENGA sont à charge du requérant; en conséquent le rend débiteur des aliments vis-à-vis de ces derniers créanciers;
- Met les frais de justice à charge du requérant;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete, à son audience publique du 25/04/2000 à laquelle a siégé Monsieur le Magistrat BOKANGA MABONDO, Président, assisté de Monsieur Robert KOFONDE MUKANGI, Greffier du siège.-

Sé/Le Greffier

Sé/Le Président

POUR ... 26/04/2000

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 1 FF UN FRANC E.A.D. 2000

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 1 FF UN FRANC E.A.D.

Pour photocopie certifiée conforme à l'Original, vu et à l'instant rendu.
Droit perçu : 2 F.C
Quittance : 7
Kinshasa, le 10-05-2000
LE NOTAIRE
Jean A. BIFUNU M'EIMI

OFFICE NOTARIAL DE KINSHASA

Vu pour légalisation de la signature de M. JEAN A. BIFUNU M'EIMI
Apposé ci-dessus
KINSHASA Le 12/05/2000
Droits perçus
Pour le Directeur de la Chancellerie et du Contentieux
Gratuit
Ilutu Nzemba A.
Conseiller d'Ambassade